

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 116 del 26/02/2024

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 59 del 26/02/2024

OGGETTO:	Affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale, privo di rilevanza economica: palestra scuola secondaria di I grado in via D. Assanti a Squillace. Determina a contrarre ed Approvazione avviso pubblico e relativi allegati.-		
CUP:	CIG:	IMPEGNO:	Cap. - Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Pemesso che:

-questa Amministrazione è proprietaria dell'impianto sportivo privo di rilevanza economica: palestra scuola secondaria di I grado in via D. Assanti a Squillace;

-non risultando praticabile la soluzione della gestione diretta del suddetto impianto da parte del Comune con proprio personale, non essendovi all'interno dell'Ente figure professionali specifiche né risorse umane necessarie per garantire l'apertura e la fruizione della struttura da parte della collettività, l'Amministrazione Comunale ha deciso per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in oggetto a soggetto terzo;

Considerato che:

-l'impianto sportivo comunale è destinato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e di inclusione culturale cui è attribuita una finalità educativa ed un evidente interesse pubblico;

-il Comune di Squillace persegue gli interessi generali della collettività in materia di socializzazione, inclusione, fratellanza, condivisione, salute e benessere, diritto alla pratica sportiva ed all'attività motoria mettendo l'impianto sportivo comunale a disposizione degli organismi, delle società, delle associazioni e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse;

Richiamate:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 25/02/2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali;

-la deliberazione di Giunta Comunale n° 59 del 19/07/2023 con la quale è stato approvato l'elenco degli impianti sportivi a rilevanza economica nonché quelli non a rilevanza economica, demandando gli atti necessari e conseguenti al Responsabile del Settore Tecnico;

Considerato che:

-l'impianto sportivo de quo è inquadrabile quale servizio pubblico locale di interesse economico generale, e pertanto privo di rilevanza economica;

-l'Amministrazione comunale ha dato mandato a questo Ufficio Tecnico di provvedere, con procedura a evidenza pubblica, all'individuazione di un'associazione o società sportiva a cui affidare la concessione dell'impianto sportivo comunale, privo di rilevanza economica, palestra scuola secondaria di I grado in via D. Assanti a Squillace;

Preso atto che ormai da tempo tali impianti sportivi hanno perso o quanto meno limitato la propria funzione di attrazione e punto di riferimento per le attività sportive di riferimento;

Considerata pertanto, l'esigenza di pubblicare apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale, privo di rilevanza economica: palestra scuola secondaria di I grado in via D. Assanti a Squillace, avente come destinatari gli Enti di promozione sportiva, Società ed Associazioni sportive anche dilettantistiche e di promozione della pratica sportiva, costituiti nei modi di legge ed in possesso dei requisiti di ordine generale e morale nonché della capacità di contrarre con la P.A., secondo le vigenti disposizioni normative, interessate a presentare proposte progettuali ai fini della gestione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali in oggetto;

Visto, in particolare:

-l'art. 9 "Modalità di affidamento a terzi della gestione dell'impianto sportivo privo di rilevanza economica", del Regolamento comunale, il quale prevede che l'affidamento dell'impianto sportivo non a rilevanza economica avviene mediante apposita procedura amministrativa che si conclude con atto di concessione in gestione a soggetti qualificati quali: società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione

sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. La concessione viene formalizzata attraverso la sottoscrizione di una convenzione che disciplina i rapporti ed i reciproci impegni tra il Comune di Squillace, concedente, e il soggetto concessionario. A fronte della concessione in gestione, il soggetto concessionario corrisponderà al Comune di Squillace un canone quantificato nei modi di Legge e commisurato al fatto che la struttura risulta priva di rilevanza economica;

Dato atto che la gestione di un impianto sportivo “senza rilevanza economica” si configura (Deliberazione ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016) quale servizio reso per conto dell’Amministrazione ed in assenza di rischio operativo, si sottrae alla disciplina delle concessioni di servizi e viene ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi di cui al Titolo VI, sez. IV.;

Tenuto conto che:

-l’impianto in oggetto, risulta senza rilevanza economica, giusta valutazione economico-finanziaria approvata con Deliberazione di G.C. n. 59 del 19/07/2023, e che occorre procedere all’individuazione di un possibile gestore nel rispetto del Regolamento comunale e del Codice degli appalti;

-si rende necessario provvedere all’affidamento della gestione dell’impianto di che trattasi a soggetti terzi al fine di consentire l’esecuzione dei servizi strumentali quali apertura, chiusura, custodia, pulizia, conduzione e di garantire il conseguimento delle finalità di promozione delle attività sportive e dei servizi offerti alla collettività;

Richiamati i principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza che impongano criteri non meramente discrezionali nell’individuazione dei soggetti da cui acquisire preventivi/proposte/offerte;

Preso atto che occorre affidare in concessione l’impianto sportivo, per un periodo di mesi sei, allo scadere dei quali, qualora permangano le medesime attuali condizioni, e non vi siano motivi ostativi, sarà rinnovata per un ulteriore semestre;

Evidenziato che la presente procedura di gara prevede un canone mensile a carico del gestore quantificato in € 20,00, che tale importo costituisce riferimento (base d’asta) per la formulazione dell’offerta in aumento;

Visti i seguenti allegati alla presente determinazione che vanno a formarne parte integrante e sostanziale:

- a) Schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse;
- b) Allegato 1 - Modello istanza di partecipazione;
- c) Allegato 2 - Modello Offerta Economica;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- ✓ Oggetto del contratto: servizio in concessione della palestra scuola secondaria di I grado in via D. Assanti a Squillace;
- ✓ Forma del Contratto: Convenzione a seguito di selezione ad evidenza pubblica;
- ✓ Importo del canone mensile a base di gara: € 20,00.

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visto l’art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all’adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l’articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di indire, per i motivi descritti in premessa, una procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione della palestra scuola secondaria di I grado in via D. Assanti a Squillace;
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse e relativi allegati (Allegato 1 - Modello istanza di partecipazione e Allegato 2 - Modello Offerta Economica), allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la concessione dell'impianto sportivo, avrà la durata di mesi sei, allo scadere dei quali, qualora permangano le medesime attuali condizioni, e non vi siano motivi ostativi, sarà rinnovata per un ulteriore semestre;
4. di stabilire che il canone mensile a carico del gestore è fissato in € 20,00, che tale importo costituisce riferimento (base d'asta) per la formulazione dell'offerta in aumento;
5. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)